

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 994/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด อุดรธานี โจทก์
นาย ชาญชัย ผดุงโกชน์ จำเลย
ป.อ. มาตรา 90

จำเลยได้บุกรุกเข้าไปในห้องพักอันเป็นเคหสถานของผู้เสียหายแล้วได้พยายาม
ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายต่อเนืองกัน โดยมีเจตนาอันแท้จริงเพื่อข่มขืนกระทำ
ชำเราผู้เสียหายเป็นสำคัญ การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ
กฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยบุกรุกเข้าไปในห้องพักอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนาง
สาวล. ผู้เสียหายโดยไม่มีเหตุอันสมควร แล้วข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายซึ่งมิใช่
ภรรยาจำเลยโดยขู่เข็ญ กอดปล้ำและชกต่อยประทุษร้ายผู้เสียหายบริเวณท้องหลาย
ครั้ง ผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จำเลยลงมือข่มขืนกระทำชำเราผู้
เสียหายแล้ว แต่ทำไปไม่ตลอดเนื่องจากผู้เสียหายดิ้นรนต่อสู้ขัดขืน และมีเจ้า
พนักงานกับพวกของผู้เสียหายเข้าขัดขวางและช่วยเหลือผู้เสียหายไว้ทันท่วงที
จำเลยจึงข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายไม่สำเร็จ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 80, 276, 364, 365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 276 วรรคแรก, 364, 365(3) เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา 91 ความผิดตามมาตรา 80, 276 วรรคแรกจำคุก 3 ปี ความผิดตามมาตรา 364, 365(3) จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อจำเลยบุกรุกเข้าไปในห้องพักอันเป็นเคหสถานของผู้เสียหายแล้ว จำเลยได้พยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายต่อเนื่องกัน โดยมีเจตนาอันแท้จริงเพื่อข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นสำคัญ การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 80, 365 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 80 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 3 ปี

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ